

Contrat de Prestation de Services & Mandat d'Encaissement

Entre Parlons et l'Écouteur Prestataire

ARTICLE 1 — PARTIES

LA PLATEFORME

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

Micro-entrepreneur

SIRET : 105 179 360 000 18

112 Route Bois de Lion

33240 Peujard, France

contact.parlons.ecoute@gmail.com

Ci-après dénommé « **La Plateforme** »

LE PRESTATAIRE

Nom, Prénom :

Société :

Auto-entrepreneur

SIRET :

Code APE :

Adresse :

Email :

Ci-après dénommé « **l'Écouteur** »

ARTICLE 2 — OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Écouteur réalise des prestations d'écoute bienveillante conversationnelle via la plateforme en ligne parlonsecoute.fr.

Ces prestations consistent à accueillir, accompagner et écouter les utilisateurs de la plateforme lors de sessions individuelles, sans jamais se présenter comme professionnel de santé.

Le présent contrat inclut également un mandat d'encaissement : l'Écouteur mandate Parlons pour encaisser les paiements des Clients en son nom, retenir la commission de la plateforme telle que définie à l'Article 7, et lui reverser le solde selon les modalités dudit article.

ARTICLE 3 — STATUT DU PRESTATAIRE

L'Écouteur intervient en qualité de prestataire indépendant sous statut d'auto-entrepreneur. Il n'existe entre les parties aucun lien de subordination, aucun contrat de travail, ni aucune relation employeur-salarié.

L'Écouteur reste libre d'organiser son activité, ses horaires et ses conditions de travail. Il est seul responsable de ses obligations fiscales et sociales (déclarations URSSAF, TVA si applicable).

ARTICLE 3BIS — MANDAT D'ENCAISSEMENT

L'Écouteur confie à Parlons un mandat d'encaissement : Parlons est autorisé à collecter les règlements des Clients au nom et pour le compte de l'Écouteur.

Parlons retient sa commission telle que définie à l'Article 7, et reverse le solde à l'Écouteur selon les modalités dudit article.

Dans le cadre de ce mandat, les sommes encaissées par Parlons au-delà de sa commission sont comptabilisées comme revenus de l'Écouteur. L'Écouteur est seul responsable de leur déclaration auprès de l'URSSAF et de l'administration fiscale.

Parlons déclare en son propre nom uniquement sa commission, conformément à son statut de micro-entrepreneur mandataire.

ARTICLE 4 — DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties conformément à l'Article 10.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DE L'ÉCOUTANT

L'Écouteur s'engage à :

- Répondre aux sessions dans un délai de 2 minutes après attribution
- Adopter une posture bienveillante, non-jugeante et confidentielle
- Ne jamais se présenter comme professionnel de santé (médecin, psychologue, thérapeute)
- Orienter systématiquement vers les services d'urgence compétents (3114 prévention du suicide · 15 SAMU · 112 urgences) en cas de risque vital
- Signaler immédiatement à Parlons toute situation de crise ou difficulté majeure
- Respecter le Protocole Interne Parlons en vigueur
- Ne jamais partager ses identifiants de connexion à la plateforme agent avec un tiers
- Maintenir la confidentialité absolue sur les échanges avec les utilisateurs
- Émettre une facture mensuelle avant le 5 de chaque mois

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DE PARLONS

Parlons s'engage à :

- Mettre à disposition de l'Écouteur l'accès à la plateforme technique
- Régler les factures dans un délai de 10 jours ouvrés à réception. En cas de retard de paiement, des pénalités sont dues de plein droit au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de

recouvrement de 40 € (art. L441-10 C. com.)

- Informer l'Écouteur de toute modification des tarifs avec un préavis de 30 jours
- Fournir un support en cas de difficulté technique ou de situation de crise

ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION

Dans le cadre du mandat d'encaissement (Article 3bis), Parlons collecte les paiements des Clients et reverse à l'Écouteur sa part selon le barème suivant :

Type de session	Prix client TTC	Commission Parlons	Rémunération agent HT
Première conversation offerte (20 minutes)	0,00 €	—	0,00 €
Session individuelle 10 minutes	1,00 €	0,50 €	0,50 €
Session individuelle 30 minutes	3,00 €	1,50 €	1,50 €
Session individuelle 1 heure	5,00 €	2,50 €	2,50 €
Pass mensuel	15,00 €/mois	Commission définie dans la lettre de mission annexée [À compléter avant signature]	Solde après commission, partagé à parts égales entre tous les Écouteurs ayant réalisé au moins 10 sessions (tous types confondus) dans le mois

TVA non applicable — Article 293 B du CGI (auto-entrepreneur en franchise de base de TVA).

La rémunération de l'Écouteur constitue le revenu imposable qu'il déclare à l'URSSAF et au titre de l'impôt sur le revenu. Parlons ne déclare pas ces sommes en son nom propre.

Le paiement s'effectue par virement bancaire sur le RIB fourni par l'Écouteur, dans les 10 jours ouvrés suivant réception de la facture mensuelle.

ARTICLE 8 — CONFIDENTIALITÉ

L'Écouteur s'engage à maintenir strictement confidentielles toutes les informations relatives aux utilisateurs, aux sessions, aux données techniques et commerciales de Parlons, pendant toute la durée du contrat et après sa résiliation, sans limitation de durée.

Toute violation de cette clause pourra donner lieu à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 9 — PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Dans le cadre de ses prestations, l'Écouteur est amené à traiter des données personnelles d'utilisateurs, y compris des données susceptibles de relever de catégories particulières au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Parlons agit en qualité de responsable de traitement. L'Écouteur intervient en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD et ne traite les données que sur instruction documentée de Parlons.

Conformément à l'article 28.3 du RGPD, l'Écouteur s'engage à :

- Traiter les données personnelles des utilisateurs uniquement sur instruction documentée de Parlons, dans le cadre strict de l'exécution des sessions sur la plateforme (Art. 28.3.a)
- S'assurer que toute personne susceptible d'accéder aux données est soumise à une obligation de confidentialité appropriée (Art. 28.3.b)
- Prendre toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises au titre de l'article 32 du RGPD, notamment ne jamais conserver, exporter ni copier les contenus de sessions (Art. 28.3.c)
- Ne pas faire appel à un autre sous-traitant sans autorisation préalable écrite de Parlons — l'interdiction de sous-traiter ses sessions est absolue (Art. 28.3.d)
- Aider Parlons, dans la mesure du possible, à répondre aux demandes d'exercice de droits des personnes concernées (accès, rectification, effacement, opposition) (Art. 28.3.e)
- Assister Parlons dans le respect de ses obligations au titre des articles 32 à 36 du RGPD, notamment en matière de notification de violations de données, d'AIPD et de consultations préalables (Art. 28.3.f)
- À la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, supprimer toutes les données personnelles des utilisateurs dont l'Écouteur aurait conservé une copie, et attester par écrit de cette suppression à la demande de Parlons (Art. 28.3.g)
- Mettre à la disposition de Parlons toute information nécessaire pour démontrer le respect des présentes obligations et permettre la réalisation d'audits ou d'inspections à la demande de Parlons (Art. 28.3.h)
- Ne pas contacter directement les utilisateurs en dehors de la plateforme, ni réutiliser leurs données à des fins autres que l'exécution des présentes
- Signaler immédiatement à Parlons toute violation ou suspicion de violation de données à caractère personnel

ARTICLE 10 — RÉSILIATION

Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat par envoi d'un email à contact.parlons.ecoute@gmail.com (pour la résiliation à l'initiative de l'Écouteur) ou à l'adresse email de l'Écouteur figurant au présent contrat (pour la résiliation à l'initiative de Parlons), avec un préavis de 15 jours calendaires. L'envoi par email vaut notification de résiliation à compter de la date de réception.

Parlons se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis en cas de manquement grave aux obligations de l'Écouteur, notamment : violation de la confidentialité, présentation frauduleuse en tant que professionnel de santé, contact direct d'un utilisateur en dehors de la plateforme, comportement abusif ou discriminatoire envers un utilisateur, mise en danger d'un utilisateur, sous-traitance non autorisée des sessions. La liste des comportements constitutifs d'un manquement grave est également précisée dans la Charte de l'Écouteur (Annexe 2).

ARTICLE 11 — RESPONSABILITÉ

L'Écouteur est personnellement responsable de ses actes et propos lors des sessions. Il s'engage à intervenir uniquement dans le cadre d'une écoute bienveillante, sans délivrer de conseils médicaux, psychologiques ou juridiques.

Parlons ne saurait être tenu responsable du comportement individuel d'un Écouteur lors d'une session. En cas de faute grave avérée de l'Écouteur ayant causé un préjudice à un utilisateur, la responsabilité incombe exclusivement à l'Écouteur en sa qualité de prestataire indépendant.

Parlons décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations échangées lors des sessions à des fins contraires aux présentes obligations.

ARTICLE 12 — FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles si ce manquement résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la partie concernée).

Sont notamment considérés comme cas de force majeure : maladie grave soudaine, panne technique prolongée de l'opérateur réseau, catastrophe naturelle. La partie concernée doit en informer l'autre dans les meilleurs délais. Si l'empêchement dure plus de 30 jours, chaque partie pourra mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 13 — NON-SOLLICITATION

L'Écouteur s'interdit de contacter, démarcher ou solliciter directement les utilisateurs de la plateforme Parlons en dehors du cadre de la plateforme, à des fins personnelles, commerciales ou professionnelles, pendant toute la durée du contrat et pendant une période de 12 mois après sa résiliation.

Toute violation de cette clause pourra donner lieu à résiliation immédiate du contrat ainsi qu'à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 14 — DISPONIBILITÉ MINIMALE

L'Écouteur s'engage à maintenir une activité régulière sur la plateforme. Toute période d'inactivité supérieure à 2 mois consécutifs, sans justification préalable communiquée à Parlons par email, pourra entraîner la résiliation du contrat. Avant de procéder à la résiliation, Parlons adressera à l'Écouteur un email de mise en demeure laissant un délai de 15 jours pour reprendre l'activité ou communiquer une justification.

L'Écouteur souhaitant suspendre temporairement son activité (congé, maladie, contrainte personnelle) est invité à en informer Parlons dans les meilleurs délais afin de préserver le contrat. Toute justification valide (maladie, congé, contrainte personnelle documentée) suspend le décompte de la période d'inactivité.

ARTICLE 15 — ÉVALUATION ET QUALITÉ

Les utilisateurs sont invités à noter les sessions à l'issue de chaque échange. La note moyenne de l'Écouteur doit être égale ou supérieure à 3/5 sur une période glissante de 30 jours, à partir de 10 sessions évaluées.

En dessous de ce seuil, Parlons adressera un avertissement écrit à l'Écouteur. Si la note moyenne reste inférieure à 3/5 lors du mois suivant, Parlons se réserve le droit de résilier le contrat conformément à l'Article 10.

ARTICLE 16 — CESSIION DU CONTRAT

En cas de cession, vente ou transfert de la plateforme Parlons à un tiers, le présent contrat sera automatiquement transféré au nouvel acquéreur aux mêmes conditions. Les droits et obligations de l'Écouteur demeurent intégralement inchangés.

L'Écouteur sera informé de toute cession dans un délai de 30 jours suivant la date de transfert effectif.

ARTICLE 17 — ABSENCE D'EXCLUSIVITÉ

Le présent contrat ne confère aucune exclusivité à l'une ou l'autre des parties. L'Écouteur est libre d'exercer son activité pour d'autres plateformes ou clients, sous réserve du respect des obligations de confidentialité et de non-sollicitation prévues aux Articles 8 et 13 du présent contrat.

ARTICLE 18 — ASSURANCE PROFESSIONNELLE

L'Écouteur fait son affaire personnelle de la souscription de toute assurance responsabilité civile professionnelle qu'il jugerait nécessaire dans le cadre de son activité. Parlons ne souscrit aucune assurance couvrant les actes ou manquements de l'Écouteur lors des sessions.

ARTICLE 19 — MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties, à l'exception de la révision des tarifs qui est régie exclusivement par l'Article 6 (notification unilatérale avec préavis de 30 jours). Aucune autre modification verbale ou unilatérale ne sera opposable.

ARTICLE 20 — DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut, le tribunal compétent sera celui du ressort du domicile de Parlons.

ARTICLE 21 — ANNEXES

Les documents suivants font partie intégrante du présent contrat :

- Annexe 1 — Protocole Interne Parlons (règles de conduite, gestion des crises, numéros d'urgence)
- Annexe 2 — Charte de l'Écouteur Parlons (engagements éthiques et déontologiques)

L'Écouteur reconnaît avoir pris connaissance de ces deux documents et s'engage à les respecter intégralement.

ARTICLE 22 — SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, à _____, le _____

Pour Parlons (La Plateforme)

Marvin Lafeychine

Fondateur — Parlons

Le Prestataire (Écouteur)

Auto-entrepreneur · SIRET :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »